

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 47/2533

นายบรรจง กรลักษณ์ กับพวก

โจทก์

ร้อยตำรวจตรีเผ่าศิริ กรลักษณ์

จำเลย

นางแพ้ว กรลักษณ์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า เนื่องจากโจทก์ที่ 1 ได้ถึงแก่กรรม ผู้ร้องมีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ผู้ร้องชำระค่าคำร้องมาเพียง 20 บาทศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่าทางพิพาทกว้าง 3 เมตร ยาว 21 เมตรในที่ดินโฉนดที่ 419 เป็นการจำยอม เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดที่ 416 ห้ามมิให้จำเลยขัดขวางที่โจทก์ใช้ทางการจำยอมเข้าออกที่ดินและให้จำเลยจดทะเบียนการจำยอม หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา (อันดับ 142)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว ก่อนอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 152) ศาลชั้นต้นสอบผู้ร้องแล้วยืนยันว่าเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ที่ 1 จึงให้ส่งคำร้องมาศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 153)

คำสั่ง

อนุญาตให้นางแพ้วกรลักษณ์ เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 1 ผู้มรณะได้ตาม
คำร้อง

อนุญาตให้นางแพ้วกรลักษณ์ เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 1 ผู้มรณะได้ตาม
คำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>